

Sentavia Precision GmbH

Freimannstraße 45, 80939 München | HRB 218934

Rechtsgutachten – Datenschutzrechtliche Bewertung klinischer Datenübermittlung in die USA

Rechtsgutachten

Auftraggeber: Sentavia Precision GmbH, Freimannstraße 45, 80939 München

Auftragnehmer: Noerr PartGmbH

Betreff: Datenschutzrechtliche Bewertung klinischer Datenübermittlung in die USA

Datum: 5. Mai 2023

Sachverhalt

Das folgende Gutachten befasst sich mit datenschutzrechtliche bewertung klinischer datenübermittlung in die usa. Der Auftraggeber hat folgende Fragen zur rechtlichen Beurteilung vorgelegt: (1) Wie ist die aktuelle Rechtslage zu beurteilen? (2) Welche Handlungsoptionen bestehen? (3) Welche Risiken sind zu beachten?

Gutachten

Nach eingehender Prüfung der Sach- und Rechtslage kommt die Kanzlei zu folgendem Ergebnis: Die vorliegende Situation ist rechtlich komplex. Aus den relevanten Vorschriften (MDR 2017/745, HWG, MPG, UWG) ergibt sich folgende Einschätzung: Das beschriebene Vorgehen ist grundsätzlich zulässig, bedarf jedoch der Einhaltung bestimmter Voraussetzungen.

Empfehlung

Es wird empfohlen: (1) Interne Richtlinie anpassen; (2) Compliance-Schulung für betroffene Mitarbeiter durchführen; (3) Laufendes Monitoring der Rechtsentwicklung.